REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-87 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-25 NG HUNYO, 2024

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Roberto A. Mendoza,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay,
Kgg. Ly-ann Angeline D. Avena,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan.

HINDI NAKADALO:

Wala.

KAPASIYAHAN BLG. 2024 - 093

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA BLG. 013: "ISANG ORDINANSA NA NAGBABAWAL SA ANUMANG URI NG ILEGAL NA SUGAL O WALANG PERMISONG SUGAL SA BUONG BAYAN NG TUY KAUGNAY NG BATAS NASYUNAL NA REPUBLIC ACT. NO. 9287 AT PAGTATAKDA NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA PAGLABAG NITO"

SAPAGKAT, nasasaad sa *Republic Act No. 9287* na kinukundena ng Estado ang pagkakaroon ng mga aktibidad na ilegal na sugal dahil ito ay naging isang maimpluwensyang salik sa pagwawalang-bahala ng isang indibidwal sa halaga ng marangal na trabaho, tiyaga at pagtitipid dahil ang mga madalian na kita mula rito ay itinutumbas sa tagumpay, sa gayon ay nagiging isang malawakang banta sa lipunan at pinagmumulan ng katiwalian;

SAPAGKAT, nasasaad sa *Presidential Decree No. 449* o *Cockfighting Law* na alisin at maiwasan ang labis at hindi makatwirang pagsasagawa ng ilegal na sabong o tupada;

SAPAGKAT, ang Ordinansang ito ay naglalayon na mailayo ang mga mamamayan ng Tuy sa pagkalulong sa anumang uri ng sugal at magamit ang oras at pera sa mas produktibo at kapaki-pakinabang na gawain;

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Randoll I. Catapang na pinangalawahan Kagawad Felisa C. Rivera ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay.

ORDINANSA BLG. 013

ISANG ORDINANSA NA NAGBABAWAL SA ANUMANG URI NG ILEGAL NA SUGAL O WALANG PERMISONG SUGAL SA BUONG BAYAN NG TUY KAUGNAY NG BATAS NASYUNAL NA REPUBLIC ACT. NO. 9287 AT PAGTATAKDA NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA PAGLABAG NITO

May Akda: KGG. RANDOLL I. CATAPANG

PINAGTITIBAY ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas na:

SEKSYON 1. Pamagat. Ang Ordinansang ito ay tatawaging "Ordinansa na Nagbabawal sa Anumang Uri ng Ilegal na Sugal o Walang Permiso sa Buong Bayan ng Tuy, Batangas".

SEKSYON 2. Layunin. Ang layunin ng Ordinansang ito ay maipagbawal ang anumang uri ng ilegal na sugal sa bayan ng Tuy, Batangas sapagkat ang ganitong gawain ay hindi makabubuti sa kapakanan ng mga mamamayan ng Tuy. Ang Ordinansang ito na pinagtibay ay naaayon sa mga probisyon ng batas nasyunal na Republic Act No. 9287 na may pagsusog sa Kautusan ng Pangulo Blg. (Presidential Decree No.) 1602, at Utos ng Nakatataas Blg. (Executive Order No.) 13 at iba pang mga batas at regulasyon patungkol sa ilegal na sugal at ilegal na paglalaro sa ilalim ng mga utos memorandum ng iba't ibang ahensiya ng bansa.

SEKSYON 3. Kalikasan ng mga Pagsusugal. Batay sa mga pag-aaral at pananaliksik ng mga dalubhasa sa karakter at pananaw at ugali ng isang lahi, ang mga Pilipino ay likas na may ugaling mahilig makipagsapalaran (adventures) at mahilig sa laro ng kapalaran o *game of luck*.

SEKSYON 4. Pagsusugal. Ang pagsusugal ay isang uri ng aktibidad kung saan ginagamit ang pera para ito'y kumita rin ng kapwa pera o anumang bagay na maaaring katumbas ng perang itinaya sa pamamagitan ng isang laro o pamamaraan na may natatalo at nananalo.

SEKSYON 5. Uri ng Pagsusugal. May dalawang (2) uri ng pagsusugal. Una, ang ibang tao ay itinuturing na libangan ang pagsusugal. Ikalawa, may mga tao na ang pagsusugal ay ginagawang hanapbuhay kung kaya't sa kadahilanang ito ay naging negosyo o pinagkakakitaan ang pagsusugal.

SEKSYON 6. Mga Uri ng Laro o Sugal sa Bayan ng Tuy.

1. Sabong at tupada sa barangay
2. Mga larong ipinatutupad ng PCSO (Philippine Charity and Sweepstakes Office (tulad ng lotto, sweepstakes, STL (small time lottery), at iba pa
3. Saklay, Mahjong, at iba pang kauri nito
4. Bingo
5. Laro sa baraha tulad ng Tong-Its, Pusoy, Poker, Black Jack, Lucky 9, at iba
6. Maliliit na laro tulad ng ending o pustahan sa basketball at ripa
7. Bilyar at Pool
8. Laro ng Gagamba

SEKSYON 7. Mga Sugal na Ipinagbabawal sa Bayan ng Tuy.

1. **Pasabong** o **tupada** sa mga barangay – Ito ay ipinagbabawal sang-ayon sa itinatakda ng Presidential Decree No. 449.
2. **Saklay** o **Mahjong** – Ito ay karaniwang nakikita o ginagawa sa mga pistahan o lamay ng isang namatay. Ito ay ipinagbabawal maliban kung bibigyan ng pahintulot ng awtoridad.

3. **Bingo** – Ito ay karaniwang nilalaro ng mga magkakapit-bahay sa mga barangay na ginagawang pampalipas ng oras o libangan, ngunit kung ito may tayaang nagaganap malaki man o maliit, ito ay nagiging nagiging ilegal dahil sa walang pahintulot.

   Ang bingo ay ginagamit din sa paglikom ng pondo para sa isang mabuting hangarin kung kaya't kailangang ito ay may pahintulot mula sa Tanggapan ng Punong Bayan bago isagawa.

4. Mga **laro sa baraha** tulad ng Tong-Its, Pusoy, Poker, Black Jack, Lucky 9, at iba pa – Kung sadyang laro lamang at walang mga tayaan ng pera, ito ay hindi bawal, ngunit kapag ito ay isinasagawa na sadyang sugal, ito ay ilegal.

5. Mga laro o tinatayaang **ending sa basketball** at **ripa** – kung ang mapapanalunan ay pera, maliit man o Malaki ang halaga o bagay tulad ng sasakyan at/o iba pa ay ituturing na illegal kung walang pahintulot ng awtoridad.

6. **Bilyar** at **Pool** – Ang bilyar ay isang laro na ginagamitan ng espesyal na lamesa na may mga butas sa gilid at kahoy na pantulak na kung tawagin ay tako na ang layunin ay ipasok sa butas ang mga bola na may numero samantalang ang pool o Pinoy Pool ay ginagamitan ng mga *flat disc* na kung tawagin ay pichas. Ang larong ito ay nagiging ilegal kung nagkakaroon ng pustahan sa pagitan ng mga manlalaro at/o mga manonood.

7. **Laro ng Gagamba** – Ang panghuhuli at paglalaro ng gagamba ay libangan ng mga bata lalo na sa panahon ng tag-ulan kung saan mas madalas na makikita ang mga ito subalit sa paglipas ng panahon ay naging libangan, pinaglalaan ng panahon at pera sa pagpapakundisyon at pinagpupustahan na rin ng mga nakatatandang mamamayan.

SEKSYON 8. Mga Ipinagbabawal na Gawain.

1. Walang sinuman ang pinahihintulutang direktang maging bahagi ng anumang uri ng pagsusugal.

2. Walang sinuman ang pinahihintulutan na magsugal sa mga lugar na pag-aari ng isang tao o gamitin ang pangalan ng ibang tao o magsugal sa ilalim ng pamamahala o kontrol ng isang tao.

3. Walang sinuman ang pinahihintulutang magmay-ari ng tiket, papel o anumang bagay na may nasusulat na titik, pigura, o mga simbolo na tumutukoy o konektado sa anumang uri ng sugal, mga baraha, pamato o pamusta, o anumang gamit sa pagsusugal na nagbabanggit sa Ordinansang ito.

4. Kung ang isang lugar ay ginagamit na sa puwesto sa pagsusugal, ito ay ipinagbabawal at ilegal.

SEKSYON 9. Kaparusahan. Ang sinumang lumabag sa Ordinansang ito ay papatawan ng:

Unang Paglabag:	PHP 300.00 (Tatlong Daang Piso)
Ikalawang Paglabag:	PHP 500.00 (Limang Daang Piso)
Ikatlong Paglabag:	PHP 1,000.00 (Isang Libong Piso) at pagkakakulong batay sa itinatakda ng hukuman

SEKSYON 10. Implementasyon. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas (Philippine National Police) at iba pang ahensiya ng pamahalaan ay inaatasan na pag-ibayuhin ang paglaban sa ilegal na sugal sa pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan para sa mahigpit na pagpapatupad ng Ordinansang ito. Ang Tuy PNP ay mag-iisyu ng tiket sa mga lalabag sa Ordinansang ito at itatala na sa talaan ng barangay kung saan ang tiket ay inisyu. Ang multa na itinatakda ng Ordinansang ito ay marapat bayaran sa Tanggapan ng Pambayang Ingat-Yaman base sa nasasaad sa tiket na isimumite ng PNP.

SEKSYON 11. Sugnay ng Paghihiwalay *(Separability Clause)*. Kung alinman sa mga probisyon ng mga panuntunan ay nadeklarang hindi tumpak o hindi ayon sa Saligang Batas, ang natitirang bahagi o probisyon ay ituturing na balido o epektibo.

SEKSYON 12. Sugnay na Nagwawalang Bisa *(Repealing Clause)*. Ang lahat ng kautusang administratibo, mga alituntunin at regulasyon, mga sirkular, at pag-uutos na salungat sa mga probisyon ng kautusan ay pinawawalang-bisa, sinususugan, o binabago.

SEKSYON 13. Pagkabisa *(Effectivity)*. Ang Ordinansang ito ay magkakabisa matapos pagtibayin, labing limang (15) araw matapos mailathala sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

PINAGTIBAY, ngayong ika-25 ng Hunyo, 2024 sa Tuy, Batangas.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-25 ng Hunyo, 2024.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan